

1500828-56.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... e concurso de agentes tentado, majorado pelo repouso noturno e a autoria dos delitos de corrupção ativa e corrupção de menores estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), termo de compromisso e responsabilidade (fls. 14), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18), auto de entrega (fls. 19/20), laudos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500828-56.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500828-56.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção ativa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO BATISTA OLIVEIRA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 333, caput, todos do Código Penal, bem como artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo, porque no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 03h29, na Avenida Cidade de Santos, nº 767, Balneário Santa Eugênia, nesta cidade e comarca de Mongaguá, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente Mayckon Yabuta Bentoglio, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para proveito comum, um liquidificador avaliado em R\$ 150,00, um ferro de passar roupa avaliado em R\$ 100,00, uma fritadeira elétrica avaliada em R\$ 300,00, um telescópio/luneta avaliado em R\$ 500,00 e um ventilador de teto avaliado em R\$ 250,00, pertencentes a Débora Cristhiane Marcelino Castro da Rosa, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado corrompeu o adolescente Mayckon Yabuta Bentoglio, praticando com ele a infração penal anteriormente descrita.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado ofereceu vantagem indevida, consistente no valor de R\$ 3.000,00 e um veículo Gol 1996, placas JER0646 aos policiais militares Karina de Paula e Paulo Sérgio Aparecido Lopes, para determina-los a omitir ato de ofício.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida dia 08/10/2021, oportunidade em que também foi citado (fls. 78/80). Resposta à Acusação às fls. 84/86.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição diante da insuficiência da prova e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, fixação de pena mínima e afastamento da reparação dos danos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes tentado, majorado pelo repouso noturno e a autoria dos delitos de corrupção ativa e corrupção de menores estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), termo de compromisso e responsabilidade (fls. 14), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18), auto de entrega (fls. 19/20), laudos periciais (fls. 129/135 e 139/141), bem como pelos demais elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu optou por permanecer em silêncio. Em Juízo disse estava na residência, quando recebeu voz de prisão dos policiais. Afirmou que os policiais retiraram os objetos da residência. Negou ter oferecido o dinheiro e o veículo aos policiais. Disse que os policiais pegaram seu telefone, relógio, carteira e cartão e colocaram em um saco plástico. Disse ter invadido a casa para fins de moradia, porque não conseguia mais pagar aluguel. Informou que assim que adentrou a casa a policial chegou ao local e lhe deu voz de prisão. Mencionou ter ingressado na residência apenas com uma chave de fenda amarela. Referiu que pensou que a casa estivesse abandonada. Negou saber como os policiais sabiam que o acusado tem uma irmã. Disse conhecer o adolescente de sua vizinhança. Informou que o veículo apreendido é do adolescente.

A vítima Débora Cristhiane Marcelino Castro da Rosa disse que recebeu uma ligação de uma vizinha de sua casa nessa comarca, dizendo que haviam entrado no imóvel. Afirmou que quebraram a fechadura do portão principal e a grade da lavanderia e a porta da cozinha também foram estouradas afirmou que a vizinha contou que o réu e o adolescente estavam dentro da casa e que teriam comido e bebido lá também. Disse ter recuperado todos os objetos que o réu e o adolescente pretendiam subtrair. Informou que gastou cerca de R\$ 450,00 para reparar os danos provocados no imóvel. A testemunha Paulo Sérgio Aparecido Lopes, policial militar, afirmou que foram acionados pelo 190 porque estavam ouvindo barulhos de arrombamento em uma residência de veraneio. Afirmou que o local dos fatos é de esquina e havia um gol parado com os vidros abertos. Narrou que ouviram o barulho de gente correndo para dentro do quarto e encontraram o réu e o adolescente. Disse que o acusado, durante a condução para a viatura, ofereceu a quantia de R\$ 3000,00 e o veículo para que não lavrassem a ocorrência. Narrou que os pertences estavam separados próximo à porta da residência, sendo que alguns estavam pelo caminho e outros já estavam perto do veículo. Disse que o acusado queria usar o aparelho de telefone celular do depoente para ligar para sua irmã para que lhe fosse fornecida a quantia, por meio de pix, transações.

A testemunha Karina de Paula, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que havia pé de cabra em cima da mesa e que o réu e o adolescente confessaram que estavam praticando furto. Disse que havia alguns objetos no portão da residência e que a casa estava toda revirada. Afirmou que o réu disse que estava com um cartão bancário e que ligaria para a irmã para que ela fizesse a transação, tendo pedido o telefone dos policiais para

contata-la.

A negativa de autoria ofertada pelo réu restou isolada nos autos, não encontrando respaldo em qualquer dos elementos amealhados. Quis o acusado convencer que adentrou a residência com a finalidade de moradia, defendendo que a casa parecia abandonada e não conseguia mais pagar aluguel.

Trouxe o réu, em autodefesa, tese de que não ofereceu dinheiro aos policiais, narrando confusa história de que possuía um cartão, que sumiu quando de sua prisão, sabendo que o dinheiro foi retirado de sua conta. Pontue-se não haver sequer extrato bancário que comprove as alegações do denunciado. Se o réu tem ciência de que seu dinheiro foi subtraído, também tem acesso ao extrato bancário que o comprove, não sendo demais destacar que constituiu advogada para patrocinar sua defesa.

Embora tenha confirmado que estava na companhia do adolescente quando do flagrante, entendendo não ter havido confissão a respeito do delito de corrupção de menores, já que pressuporia que o réu tivesse admitido que estava cometendo o delito patrimonial pelo qual foi acusado, o que não ocorreu.

De outra banda, em versões harmônicas e coesas, as testemunhas esclareceram que haviam sido acionados por vizinhos do imóvel local dos fatos, pois estavam ouvindo barulhos e, lá chegando, visualizaram um veículo Gol com os vidros abertos próximo ao imóvel. Afirmaram os policiais que havia alguns itens separados perto da porta de entrada da residência e que o réu e o adolescente foram encontrados no andar superior da casa, que estava toda revirada.

Prosseguiram as testemunhas em seus depoimentos dizendo que o acusado ofereceu a quantia de R\$ 3.000,00 e o veículo para que a ocorrência não fosse lavrada ocorrência tendo, para tanto, solicitado o telefone celular dos policiais para contatar sua irmã, pessoa que faria a transação.

A vítima, proprietária do imóvel, confirmou que o réu e o adolescente quebraram a fechadura do portão principal, a grade da lavanderia e a porta da cozinha, o que foi constatado no laudo pericial de fls. 129/135, que detectou:

“Na fachada do imóvel: havia danos no portão caracterizados por amolgamentos, atritamentos, rompimento e deterioração em componentes da fechadura do portão, produzidos por agente contundente à guisa de alavanca;

No flanco esquerdo do imóvel: havia danos na porta de madeira de acesso a corredor caracterizados por fraturas, perda de substância, deslocamento e inutilização de fechadura, produzidos por agente contundente à guisa de alavanca;

Nos fundos do imóvel: havia danos na porta de gradil metálico caracterizados por amolgamentos, atritamentos, rompimento e deterioração na fechadura do portão, produzidos por agente contundente à guisa de alavanca; danos na porta de madeira de acesso à cozinha caracterizados por fraturas, perda de substância, deslocamento e inutilização de batente da porta, produzidos por agente contundente e força muscular;

No interior da residência foram observados sinais de devassa, busca em mobiliários, eletrodomésticos, objetos e roupas.”

Por sua vez, o laudo pericial de fls. 139/141 demonstra a eficácia das ferramentas que foram apreendidas às fls. 16/17 para a consecução do rompimento de obstáculo. O delito de furto foi cometido pelo réu na companhia do adolescente Mayckon Yabuta Bentoglio, e o boletim de ocorrência de fls. 09/12, assim como o termo de compromisso e responsabilidade demonstram a menoridade do adolescente, que contava com 17 anos na data dos fatos.

Ressalta-se que para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de delito formal, basta a comprovação da atuação do adolescente no ato criminoso, como aconteceu no caso em voga, face à palavra das testemunhas e dos documentos colacionados aos autos na fase inquisitiva.

Trata-se de crime formal, que dispensa a prova do ato de corrupção. Nesse sentido, é majoritária a jurisprudência bandeirante:

CORRUPÇÃO DE MENOR – Apelo do réu Dalton – Pretendida absolvição – Acusado que admitiu ter praticado o crime de roubo com o auxílio do menor infrator – Elemento amparado nas circunstâncias da prisão em flagrante e na prova oral coligida –

Crime de natureza formal, que prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente - Súmula 500 do STJ - Condenação de rigor - Dosimetria da pena - Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea já devidamente aplicadas na sentença - Impossibilidade de mitigação além do piso legal (súmula 231 do STJ) - Infração penal cometida mediante uma única ação e dentro do mesmo contexto fático do delito de roubo, nos termos do art. 70 do CP - Forçoso o reconhecimento do concurso formal - Sentença reformada neste tópico, com extensão dos efeitos ao corréu Felipe, que não recorreu - Regime fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/07/2016; Data de registro: 19/07/2016 - destacado)

Portanto, a condenação do acusado é medida de rigor também quanto ao delito do artigo 244-B, do ECA (Lei 8069/90).

Finalmente, tratando da imputação relativa ao crime de corrupção ativa, tem-se que, pese à negativa do acusado, restou consumado e a autoria repousa seguramente sobre o réu.

Os policiais militares que, compromissados, depuseram na qualidade de testemunhas foram categóricos em afirmar que o acusado lhes ofereceu R\$ 3.000,00 e o veículo Gol para que não respondesse pelo delito. Salienta-se não haver nos autos qualquer indício de que os policiais faltassem com a verdade e desejassem incriminar indevidamente o denunciado, que sequer conheciam previamente aos fatos.

Diante da certeza na convicção de que o acusado cometeu os crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes tentado, majorado pelo repouso noturno e a autoria dos delitos de corrupção ativa e corrupção de menores, passo à dosimetria da pena.

Destaco que o réu ostenta Maus antecedentes, já que condenado definitivamente nos autos de nº 0019050-27.2009.8.26.0477, que tiveram trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Praia Grande e autos de nº 0023391-91.2012.8.26.0477, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Praia Grande e cuja pena privativa de liberdade encontra-se anotada "por cumprir" (fls. 56/64 e 65/67).

O réu é reincidente, pois se encontrava, na data dos fatos, em cumprimento de pena pela condenação exarada nos autos de nº 0003051-29.2012.8.26.0477, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de Praia Grande (fls. 56/64 e 65/67).

I - DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, TENTADO (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, DO Código Penal)

Valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para a eleição do elastério. Considero exacerbada a culpabilidade do réu, que agiu mediante o emprego de duas qualificadoras, sendo certa a maior facilidade na obtenção do objetivo criminoso agindo na empreitada podendo contar com o auxílio de outrem.

Outrossim, reporto-me aos Maus antecedentes já anotados. Assim sendo, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando a reincidência do acusado, acresço 1/6 à sanção, elevando-a para 03 (três) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na última etapa, incide a majorante do repouso noturno, uma vez que o delito ocorreu de madrugada (03:29 - fls. 09/10), sendo irrelevante o fato do imóvel não se encontrar habitado no momento. Cuida-se de período de maior vulnerabilidade para o bem jurídico, sendo "irrelevante o fato de tratar-se de estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (STJ, HC nº 29.153, rel. Min. Gilson Dipp; no mesmo sentido, STJ, REsp nº 704.808, rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 509.590, rel. Min. Gilson Dipp; HC nº 18.787, rel. Min. Gilson Dipp).

Aumento, portanto, a pena em 1/3, fixando-a em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Finalmente, entendo que o réu percorreu quase todo o iter criminis, vez que já havia adentrado a casa por meio de rompimento de obstáculo, separado itens que pretendia subtrair (arrolados às fls. 16/17) e os disposto perto da porta de

entrada do imóvel, local que facilitaria a evasão na posse dos bens. Por conseguinte, aplico a menor fração de redução, de 1/3 e torno definitiva a sanção de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do réu.

II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990).

Na primeira etapa da dosimetria a pena se eleva em relação ao mínimo legal, diante dos maus antecedentes do réu, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Diante da reincidência do acusado, a pena sofre nova majoração e se torna definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Entendo ter havido concurso formal de delitos entre os crimes de furto qualificado, majorado, tentado e corrupção de menores, vez que, com a mesma ação, produziu resultados criminosos diversos, por meio de mácula a bens jurídicos distintos.

Portanto, aplico a regra insculpida no artigo 70, do Código Penal e aumento a pena cominada em função do crime de furto em 1/6, totalizando 03 (três) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

III – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (artigo 333, caput, do Código Penal)

Estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Reincidente, a sanção sofre novo aumento na segunda etapa e se torna definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do réu.

Relativamente ao delito de corrupção ativa, verifico que incide o cúmulo material de crimes, tendo em vista terem sido múltiplas as ações, direcionadas para delitos que se consumaram em momentos distintos. Desta feita, procedo à soma das penas, tornando definitiva a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais o pagamento de (quarenta e dois) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência em desfavor do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE SOUSA como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 333, caput, todos do Código Penal, bem como artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de (quarenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o quanto fundamentado para a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Ainda, s fundamentos esposados para a decretação da prisão preventiva se encontram robustecidos pela presente condenação, não sendo demais repisar que o denunciado se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto quando da data dos fatos.

No entanto, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória para que eventualmente progrida enquanto aguarde o trânsito em julgado no regime estabelecido nessa sentença.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os demais documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 14 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA